

Avocat
45, rue Roux Alpheran
13100 AIX EN PROVENCE
Tél. 04.42.93.77.77
Fax. 04.42.27.84.83
Email : avocat.deforesta@free.fr

EXPÉDITION

La Société Civile Professionnelle
VENEZIA
Commissaires de justice associés
130, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

TRIBUNAL JUDICIAIRE AIX EN PROVENCE
RG N°23/01869
AUDIENCE REFERE DU 9 avril 2024 9 h

**ASSIGNATION EN REFERE CONSTRUCTION
DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'AIX-EN-PROVENCE**

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE, ET LE **VINGT DEUX MARS**

A LA REQUETE DE :

Madame Catherine PONT TARRIT, demeurant et domiciliée 51, rue d'Italie (13100) AIX EN PROVENCE.

Comparaissant par Maître **Caroline de FORESTA**, inscrite au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE dont le cabinet est sis 45 Roux ALPHERAN, 13100 AIX-EN-PROVENCE.

NOUS :

La S.C.P. VENEZIA
- Commissaires de justice associés
130, avenue Charles de Gaulle à NEUILLY-SUR-SEINE
(92200), soussigné par l'un d'eux : (voir fin d'acte)

AVONS DONNE ASSIGNATION A :

1) La **SCI CHIARA** société civile immobilière au capital de 1 524.49 € immatriculée au RCS de VASTIA sous le n°412 136 368 dont le siège social est 20229 CAMPANA (France) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

PAR EXPLOIT SÉPARÉ

2) **LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME 51, RUE D'ITALIE**, sis 51, rue d'Italie 13100 AIX EN PROVENCE (France) représentée par son Syndic en exercice la **SARL CITYA SAINTE VICTOIRE** société à responsabilité limitée au capital de 93 107.00 € immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n°310801477, dont le siège social est 25, avenue Victor Hugo 13100 AIX EN PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

PAR EXPLOIT SÉPARÉ

3) La **société AXA FRANCE ASSURANCES**, dont le siège social est 313, Terrasses de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur du **SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER** du 51, rue d'ITALIE 13100 AIX EN PROVENCE (France)

comme il est dit en fin d'acte.

D'avoir à comparaître le **MARDI 9 AVRIL 2024 à 9 heures – salle des Référés** – à l'audience et par devant Madame où Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d' AIX-EN-PROVENCE,

TRES IMPORTANT

Dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, ou avant l'audience si la date fixée est antérieure au délai de quinze jours précité, vous êtes tenu(es) de constituer avocat pour être représenté(es) devant ce tribunal.

A défaut vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre (vos) adversaire(s)

Il vous est rappelé les dispositions suivantes, tirées de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et qui sont ici applicables :

Art. 5 : « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. »

Art. 5-1 : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »

Il vous est par ailleurs rappelé les articles suivants du code de procédure civile :

Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Art. 642-1 : « Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. »

Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. »

Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. »

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d'une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'Aide juridictionnelle établi au siège du Tribunal judiciaire de leur domicile.

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d'acte selon bordereau annexé.

PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT STATUANT EN MATIERE DE REFERE

Rappel des faits et de la procédure :

1) Madame Catherine PONT TARRIT est copropriétaire occupante depuis le 2 février 1989 d'un appartement situé au 4^{ème} et dernier étage situé 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE (13100) qui est géré par l'AGENCE CITYA SAINTE VICTOIRE, syndic de copropriété. Le Syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société AXA Assurances ILE DE France AXA ASSURANCES (pièce n° 7)

2) Par ailleurs la SCI CHIARA représentée par Monsieur GRIMALDI copropriétaire non occupante depuis août 2022, a fait de gros travaux de rénovation entre janvier et mai 2023 dans l'appartement au-dessous avec marteau piqueur, qui ont créé des désordres dans son appartement qui n'existaient pas auparavant.

La requérante a plusieurs fois demandé à la SCI CHIARA l'accès à son appartement et de justifier de la qualité de ses travaux, et à l'ouvrier de transmettre sa plainte au propriétaire et d'arrêter le marteau piqueur qui faisait vibrer son appartement. mais elle n'a pas répondu.

Elle a demandé plusieurs fois au Syndic d'intervenir auprès de ce copropriétaire. Elle était relayée par le Conseil syndical, tandis qu'elle était inondée lors des orages de juin (pièce n° 2)

Elle a constaté et subi :

-des fissures importantes aux angles d'une pièce, aux murs et au sol qui n'existaient pas avant les travaux ,

- des infiltrations au plafond sous la toiture qui se sont aggravées à la suite des fortes précipitations en mai juin 2023, et ce malgré sa rénovation récente par le syndicat,
- des désordres aux parties communes. (**pièce n° 3 constat**)

3) De même elle a signalé ces fissures et infiltrations au Conseil syndical, au Syndic CITYA et plusieurs fois elle demandait de les faire réparer et de diligenter une expertise avec la SCI CHIARA.

(**pièce n° 2 lettres du conseil syndical à CITYA (Madame PERRIER) des 5 et 13 juin 2023**)

4) Elle a fait le 03 avril puis en juin 2023 deux déclarations de sinistre auprès de son assureur la GMF qui a mandaté POLYEXPERT lequel a écrit le 12 juin au syndic que les infiltrations par la toiture se poursuivaient :

« ...les fissures/ écarts aux angles d'un mur porteur et sol/ plinthe de la chambre mansardée est constatée. Suivant les informations recueillies auprès de notre assurée, des travaux de rénovation avec modifications des cloisons ont été effectués au 3 eme étage de janvier à mai 2023 et seraient à l'origine des désordres précités

« Nous vous laissons le soin de contacter le propriétaire de cet appartement afin d'obtenir des informations sur les travaux réalisés ..Ces écarts sur des éléments de structure du bâtiment devront faire l'objet d'un suivi afin de constater s'ils sont évolutifs ou non ; Nous vous préconisons de contacter un artisan, un BET et de faire sonder l'état du plancher l'état du plancher,

« Par ailleurs les infiltrations de pluie ont lieu au travers de la toiture dans la même zone et nécessite l'intervention d'un couvreur pour réparations »

(**pièce n°1 lettre de POLYEXPERT à CITYA du 12 juin 2023**)

5) Après avoir subi pendant quatre semaines de fuites Madame PONT TARRIT a dû être hospitalisée en urgence le 30 juin pendant un mois pour une pneumopathie sévère avec un abcès au poumon ,en lien direct avec l'humidité, les moisissures, selon le chef de pneumologie de l'hôpital, Depuis elle n'a pas pu réintégrer son studio. (**pièce n°8 certificat d'hospitalisation**)

6) La fille de la concluyente a fait établir un constat le 03 juillet 2023 par la SCP BENEDICTIS COEFFARD et MAUREL huissier qui a décrit:

- une importante fissure visible sur le mur à la jonction sur le pilier, fissure qui se poursuit à la hauteur à la jonction du coffrage de la poutre et du revêtement lambris en plafond à ce niveau (photos 1 à 5).
- une poutre apparente présente de très grosses traces d'infiltrations et d'humidité et qu'en dessous de cette poutre apparente il y a une très grosse fissure visible sur le mur de forme oblique (photos 6 à 11).
- au niveau du plancher un phénomène de fissures visibles au niveau d'une ancienne trappe d'accès au sol (photos 12 à 13).
- d'importantes fissures sur toute la largeur en partie basse du mur en extrémité de l'appartement au niveau de la petite terrasse sur élevé (**pièce n° 3 constat du 3 juillet 2023 ; photos 14 à 21**)

7) Monsieur GRANDGUILLAUME du Bureau d'Etudes JGG INGENIERIE le 26 juillet 2023, à la demande du syndicat des copropriétaires et en présence du syndic, de la fille de Madame TARRIT a constaté aussi les désordres suivants :

- Le mur pignon présente des traces d'une infiltration d'eau en rive de toiture ayant généré des taches sur la peinture et du mur et sur la poutre.
- Au centre du studio le mur pignon se désolidarise du mur de refend l'écartement est de 0 à 15 mm.
- Il existe un vide entre les plinthes et le plancher dans l'angle de la chambre en périphérie de l'ancienne trappe d'accès.
- Côté fenêtre accédant à la terrasse le plancher est très souple (enfustage à contrôler)
- Le carrelage en terre cuite se fissure au droit du mur de refend intérieur.
- Le mur en allège sous la fenêtre permettant d'accéder à la terrasse est fissuré.
- Le carrelage se fissure dans l'angle droit côté terrasse.
- Présence d'un ancien habillage en zinc en très mauvais état
- Une fissure horizontale sur le mur pignon existe au niveau du seuil de la fenêtre
- La déformation de la trappe d'accès en bois qui peut provoquer la chute d'une personne âgée ; vérifier si cela provient des infiltrations d'eau,
- La couverture visible depuis la chambre paraît avoir été réparée dans de mauvaises conditions. La représente du Syndic de copropriété a précisé que des travaux de réfection de la toiture avaient été effectués constate effectivement que des tuiles étaient changées et il préconise de vérifier l'efficacité de la réparation après un épisode pluvieux.

Monsieur GRANDGUILLAUME préconisait au Syndic de la copropriété de faire aussitôt une déclaration à son assureur et de poser des témoins pour voir l'évolution des fissures ;

Il lui conseillait de réaliser une visite au 3^{ème} étage pour connaître l'origine des fissures au droit du mur et de l'allège et de se faire communiquer les plans de l'état des lieux, de la modification de l'appartement, l'autorisation de réaliser ces travaux.

(pièce n° 4 rapport du Bureau d'Etudes JGG INGENIERIE le 26 juillet 2023)

8) Pendant ce temps le cabinet CYTIA gestionnaire pour le syndicat des copropriétaires demandait le 7 juillet à la SCI CHIARA de visiter avec un Bureau d'études son appartement dans les 10 jours et les plans de l'état des lieux, de la modification de l'appartement, l'autorisation de réaliser ces travaux. Elle renouvelait sa demande par lettre du 7 aout 2023.

La SCI CHIARA a encore refusé l'accès à son logement et ne peut prétexter un manque de temps

9) Le cabinet CYTIA a fait établir un constat de l'huissier de justice du 7 aout 2023 constatait plusieurs fissures et un raccordement aux alimentations dans les parties communes, et dans l'appartement de Madame PONT TARRIT et a constaté (pièce n°) :

- à l'angle une importante fissure verticale et présente sur toute la hauteur du mur, fissure plus large côté plafond, des fissures sur les murs et sur les plafonds des parties communes
- dans l'appartement de la requérante :
- à l'angle bas gauche côté toiture les murs sont fissurés à la jonction avec le sol et à l'angle du mur ; elles s'étendent sur le mur sous l'ouverture côté toiture,
- les poutres traversantes en bois présentent d'importantes traces d'humidité,
- une fissure s'étend de l'angle bas droit de la menuiserie côté toiture vers le sol en diagonale + une fissure visible au sol sur les carreaux de terre cuite,
- un seuil béton visible au sol au niveau de l'accès à cet espace,
- une fissure est visible entre ce seuil et le revêtement au sol côté toiture.

10) Tous étant sourds à ses demande,s Madame PONT TARRIT et non le syndic, a fait

intervenir le service de l'Hygiène du 14 aout 2023 qui a corroboré, l'étude du BE JGG INGENIERIE les constats d'huissier et qui a préconisé aussi la pose de témoins qui l'ont été par la suite .

11) Le Syndicat des copropriétaires par acte du 13 novembre 2023 a fait assigner en référé la SCI CHIARA aux fins d'expertise des parties communes au motif que les travaux de rénovation au niveau de son logement avaient porté non seulement une atteinte structurelle aux parties communes mais aussi à l'appartement de Madame PONT TARRIT, et en rappelant la mauvaise volonté de cette dernière.

12) Les parties en ont été averties la veille et l'affaire revenue à l'audience du 12 mars 2024 que la SCI CHIARA avait fait assigner en référé par acte du 20 décembre 2023 la société SARL CITYA SAINTE VICTOIRE le syndic du Syndicat des copropriétaires, pour avoir communication de pièces sous astreinte, faire déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable, et subsidiairement compléter la mission d'expertise demandée notamment l'examen de travaux que Madame TARRIT aurait entrepris;

L'audience a été renvoyée à celle du 9 avril 2024 .

13) La SCI CHIARA a encore fait assigner en référé Mesdames ALBERT et CHAMBON copropriétaires leur faire déclarer opposable la demande subsidiaire d'expertise complétée par notamment l'examen de travaux qu'elles auraient entrepris

DISCUSSION

I) SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il y a lieu de joindre la présente procédure avec celles initiées par le Syndicat des copropriétaires, et la SCI CHIARA RG n° 23/02064 , RG n° 23/0186 pour être jugées ensemble. Madame PONT TARRIT copropriétaire ayant subi des désordres et des préjudices à la suite des travaux de la SCI CHIARA et des travaux en toiture réalisés à la demande du syndicat, est donc recevable et fondée à intervenir volontairement dans l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires.

II) Le syndicat est recevable et fondé en sa demande d'expertise.

1) Contrairement à ce que soutient la SCI CHIARA, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en référé aux fins d'expertise en application de l'article 55 du décret n° 67 223 du 17 mars 1967 lequel peut défendre aux actions intentées en justice contre le syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

La résolution 07 de l'assemblée générale du 20 décembre 2023 prévoyait de faire approuver une procédure de référé d'heure à heure à heure contre M GRIMALDI aux fins d'expertise . Or le syndicat a fait délivrer une assignation en référé en application de l'article 145 du code de procédure civile contre la SCI CHIARA. La résolution 07 n'a pas été soumise au vote.

L'arrêt cité par la SCI (Cass civ 3 em 12 octobre 2023) n'a aucun intérêt car les faits de la présente espèce sont complètement différents.

2) Le syndicat des copropriétaires est recevable en cas d'urgence à agir en référé aux fins d'expertise .

Il est constamment jugé que même en l'absence de péril et même d'urgence le juge des référés peut ordonner une expertise .

III) LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES TRAVAUX DE LA SCI CHIARA ET LES DESORDRES PRIVATIFS ET COMMUNS.

Il y a bien un lien de causalité entre les travaux de la SCI CHIARA et les désordres subis par Madame PONT TARRIT et les copropriétaires

a) La SCI en assignant tous les copropriétaires, tente de par tous moyens de les rendre seuls responsables à sa place, pour des travaux réels ou imaginaires qui auraient eu lieu il y a des décennies et qui, jusqu'aux travaux de la SCI CHIARA n'avaient pas fait l'objet de quelque réclamation.

Elle ne trompe personne « brouille les pistes » et raconte une toute autre histoire que la réalité.

b) Madame PONT TARRIT a acheté en 1989 un appartement en l'état sans changement depuis presque 40 ans sans porter préjudice à quiconque ;

La fuite dont se plaignait au syndic Madame GRIMALDI vers 2018 provenait d'une gouttière qui a été réparée ;

C'est bien lors des travaux de la SCI qu'elle a vu apparaître des fissures et des infiltrations dans son appartement en bon état, qui n'existaient pas avant.

c) Le lien de causalité entre les travaux de la SCI CHIARA et les désordres subis par la requérante et les copropriétaires a été établi lors de l'expertise contradictoire entre les deux parties et leurs experts d'assureurs respectifs ELEX (GENERALI) POLYEXPERT (GMF).

On peut lire dans le PV signé par les experts :

"Nous constatons au sol qu'une cloison en briquettes a été déposée à l'aplomb du mur de façade de la chambre ; ce mur de façade semble reposer dans le « vide » sur le plancher sans mur de refend sous jacent.

« La cause du sinistre :

Tous les experts présents (POLYEXPERT et ELEX) constatent que :

Des investigations complémentaires de la part d'un BET Structure sont nécessaires avec sondage du plancher afin d'identifier constatent que Les conclusions du PV de POLYEXPERT : « un PV d'expertise sur les causes et circonstances a été régularisé avec le cabinet ELEX (pour la SCI CHIARA) , la fille de Madame TARRIT, la SCI CHIARA . M GRIMALDI a refusé de signer le document sur les conseils de son avocat .Le syndic CITYA était absent bien que dument convoqué par lettre RAR.

« ANALYSE DE RESPONSABILITE

« Selon notre analyse les désordres de fissurations relevées au niveau de la chambre mansardée sont consécutives à un déplacement de charges lors des travaux de démolition des cloisons dans l'espace cuisine du dessous. du logement de la SCI CHIARA . La responsabilité de la SCI CHIARA semble engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage .Les pièces du marché de travaux réalisés chez ce tiers ne nous ont pas été communiquées. »

Même si M GRIMALDI sur les conseils de son avocat ne l'a pas signé, il demeure que les experts d'assurance semblaient d'accord sur la nécessité que la SCI CHIARA communique les pièces du marché et sur les causes des désordres .

d) La SCI a communiqué la veille de l'audience des conclusions de 14 pages et 21 pièces mais ne justifie pas plus de la nature réelle et des modalités des travaux réalisés et ce malgré sommations. Elle n'a fait aucun constat ou référé préventif avant ses travaux.

e) On n'est donc pas étonné que bien plus tard la SCI construise son scénario avec la note de Monsieur G BANI du 12 octobre 2023 qui non contradictoire, est partielle et critiquable à plus d'un titre

Monsieur BANI tire des conclusions toujours sans pièces de marché, mais n'hésite pas à affirmer que 2 cloisons ont été enlevées près du mur de refend en face de l'entrée et que les poutres utilisées comme décoration auraient été étayées

Il décrète sans réserve, sans plans, sans descriptif des démolitions et des travaux faits, qu'aucune cloison ne porterait le plancher de l'appartement de Madame TARRIT et qu'il s'agirait d'un problème de disposition constructive

M BANI ne parle ni des fissures dans les parties communes, ni des infiltrations ; il ne préconise aucun sondage sauf de s'assurer des appuis du mur de façade

En tout cas il ne dit nulle part l'absence de lien de causalité entre les travaux de la SCI et l'apparition des désordres

Madame TARRIT a acheté un bien en l'état sans fissures avant les travaux de la SCI. son fils venu ouvrir à Monsieur BANI le 3 octobre n'a jamais dit le sinistre existait mais se serait aggravé (p 5)

En fait le marteau piqueur a vibré si fort et si longtemps entre janvier et mars que Madame TARRIT a bien assisté à l'ouverture des fissures, à l'affaissement du plancher et du toit et le mur gauche s'est fissuré immédiatement au début des vibrations

Fin janvier elle a fait monter l'ouvrier au marteau piqueur pour lui faire constater mais il a poursuivi sans sourciller

Par ailleurs les cloisons enlevées par la SCI, quand bien même ne seraient elles pas « semi porteuse » solidaires du plancher du dessus, elles devaient bien s'appuyer sur des poutres qui participaient au maintien du plancher et du mur construits selon des techniques d'usage à l'époque.

L'enlèvement des cloisons et autres, la réalisation des saignées diverses pour les réseaux faites au marteau piqueur sans précautions, sans maître d'œuvre ont bien provoqué l'apparition des fissures et ont bien déstabilisé l'ensemble de l'immeuble

f) La note de DMI BE pour CITHYA contradictoire n'est pas plus pertinente : sa conclusion sans les marchés de travaux, est superficielle, sans pertinence de la part d'un BE qui ne traite pas des restaurations dans l'ancien.

g) Ces notes très superficielles ne donnent aucun renseignement sur les modalités de la reconfiguration de l'appartement de la SCI et des travaux importants faits sans autorisation de la copropriété, sans permis de construire obligatoire pour tous travaux de démolition, de modification des intérieurs et des extérieurs sous le contrôle de l'architecte ABF, selon les règles de protection du Site Patrimonial et les articles L 632-1 et L 632-2 du code du Patrimoine (PSMV secteur sauvegardé)

La présence d'un maître d'œuvre spécialisé dans la rénovation délicate d'un immeuble ancien protégé aurait permis d'éviter de telles conséquences lors des vibrations de marteaux piqueurs qui ont sérieusement ébranlé toutes les parties privatives et communes.

Aucun avis d'architecte de la Commune n'a été rendu.

Les infiltrations, l'humidité, les moisissures, la poussière et le stress de ne pas être entendue protégée ont provoqué la détresse totale de Madame TARRIT seule, âgée de 84 ans qui a été hospitalisée aux urgences dès le 30 juin pendant un mois, pour une pneumopathie avec facteur aggravants. Sa santé reste préoccupante. Il est urgent que Madame TARRIT puisse retourner dans son domicile réparé.

IV) LA DEMANDE DE COMMUNICATION SOUS ASTREINTE DES PIÈCES CONCERNANT LES TRAVAUX ET AUTORISATIONS DE LA SCI CHIARA EST FONDÉE

On voit que la SCI CHIARA crée un écran de fumée et multiplie ainsi les assignations pour avoir des documents sur les travaux des copropriétaires.

Mais elle se garde bien de communiquer même à ses « experts » le moindre document relatif à la ses propres travaux !

La requérante se joint à la demande du Syndicat des copropriétaires pour solliciter que la SCI CHIARA soit condamnée à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir l'ensemble des documents et pièces contractuelles relatives aux travaux qu'elle a réalisés sur les parties privatives et communes, les devis, marchés, attestations d'assurances des entreprises, étude de structures en application de l'article 835 du Code de procédure civile.

V) SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE FONDÉE

La SCI CHIARA s'égare et perd complètement de vue l'opportunité d'une expertise judiciaire, permettre un débat contradictoire, loyal sur les causes des désordres, les moyens d'y remédier et de donner au tribunal un avis sur les responsabilités encourues.

La demande d'expertise judiciaire est bien utile et fondée en application des articles 808, 809, 145, 146 du code de procédure.

La juridiction est saisie au principal par le Syndicat des copropriétaires au visa de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir instaurer une mesure d'expertise et de faire désigner un expert judiciaire qui devra se prononcer sur la nature et l'étendue des travaux réalisés par la SCI CHIARRA ainsi que sur leur impact sur les parties communes et sur le lot de Madame PONT TARRIT.

L'expert nommé aura des compétences spécifiques en matière de restauration dans les immeubles anciens ; il devra se prononcer sur la nature et l'étendue des travaux réalisés par le Syndicat des copropriétaires en toiture ainsi que sur leur éventuel impact sur le lot de Madame Catherine PONT TARRIT qui a subi des infiltrations importantes et continues.

Madame Catherine PONT TARRIT demande de compléter la mission de l'expert demandée par le syndicat des copropriétaires en application de l'article 145 du Code de procédure civile ainsi qu'il est précisé dans le « Par ces motifs »

Il y a lieu de condamner la SCI CHIARA à verser à Madame PONT TARRIT la somme de 2 000 € en application 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le constat d'huissier réalisé.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 145, 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 18 de la loi du 11 juillet 1965 sur le rôle du syndic

Il y a lieu de joindre la présente procédure avec celles initiées par le Syndicat des copropriétaires, et la SCI CHIARA RG n° 23/02064, RG n° 23/0186 pour être jugées ensemble.

SUR LES DEMANDES

Dire et juger Madame TARRIT recevable et fondée en ses demandes

Débouter la SCI CHIARA de toutes ses demandes

Dire et juger le syndicat des copropriétaires 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE recevable en ses demandes.

Dire et juger que les travaux réalisés par la SCI CHIARA et le syndicat des copropriétaires 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE sont à l'origine des dommages causés chez Madame TARRIT et dans les parties communes.

Condamner la SCI CHIARA à produire dans les 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents suivants :

- Tous les devis factures des pièces de marché, maîtrise d'œuvre relatifs aux travaux réalisés par elle,
- L'ensemble des attestations d'assurance décennale et responsabilité civile des entreprises intervenues,
- L'ensemble des études structurelles réalisées avant et après ces travaux,
- Les autorisations de la Commune et du syndicat des copropriétaires ;

Dire et juger que Madame PONT TARRIT justifie d'un motif légitime en application de l'article 145 du Code de procédure civile, à voir instaurer et compléter la mesure d'expertise judiciaire, demandée par le Syndicat des copropriétaires 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE confiée à un technicien compétent en matière de structure des immeubles :

- Se rendre dans l'appartement de Madame TARRIT sis 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE,
- Se faire remettre tout document utile tels étude de structure éventuelle, devis et marché de travaux, facture et entendre tout sachant,
- Décrire les travaux réalisés par la SCI CHIARA et par le syndicat des copropriétaires 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE au niveau de la toiture
- Rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurances souscrits,
- Constater les dommages visés dans l'assignation et les pièces et notamment les constats d'huissier dans l'appartement de Madame PONT TARRIT et dans les parties communes, viser leur siège la date d'apparition déterminer l'origine et la cause,
- Indiquer les conséquences de ces désordres malfaçons inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.

- Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire pour remédier aux dommages à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,
- Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis et à subir de toute nature par Madame PONT TARRIT
- Donner au Tribunal tous éléments pour déterminer à quel intervenant ces désordres malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
- Répondre précisément sur les dires et observations des parties après avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination, l'évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai pour présenter leur dire,

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires dont il sera fait état.

Condamner la SCI CHIARA à verser à Madame Catherine PONT TARRIT la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le constat de la SCP DE BENEDICTIF COEFFARD MAUREL du 07 juillet 2023.

SOUS TOUTES RESERVES

ET CE SERA JUSTICE

PIECES PRODUITES A L'APPUI DE L'ASSIGNATION :

1. lettre de POLYEXPERT du 12 juin 2023 à CITYA
- 2 lettres du conseil syndical à CITYA (Madame PERRIER) des 5 et 13 juin 2023
- 3 constat de la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL, huissier du 03 juillet 2023
- 4 Rapport de Monsieur GRANDGUILLAUME du Bureau d'Etude JGG INGENIERIE du 28 juillet 2023
- 5 assignation en référé du syndicat des copropriétaires (mémoire)
- 6 Pièces du syndicat des copropriétaires (mémoire)
- 7 Attestation de propriété du 26.02.2007 de Madame TARRIT acquise le 2 février 1989
- 8 Courrier de Madame Caroline TARRIT (fille) au Syndic de copropriété CITYA du 05.07.2023
- 9 Bulletin d'hospitalisation de Mme TARRIT du 30 juin au 28 juillet 2023.

Pièces adverses (mémoire)

**ACTE DE
COMMISSAIRE
DE
JUSTICE**

COUT ACTE	
EMOLUMENT ART. R444-3	
D.E.P.	180,36
Art.A444.15	
VACATION	
TRANSPORT	
	7,67
H.T.	188,03
TVA 20,00%	37,61
TAXE FORFAITAIRE	
Art. 302 bis Y CGI	
FRAIS POSTAUX	
	3,80
DEBOURS	
T.T.C.	229,44



MODALITES DE REMISE DE L'ACTE

ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
(REMISE A PERSONNE MORALE)

L'An DEUX MILLE VINGT QUATRE le VINGT DEUX MARS

A LA DEMANDE DE :

Madame PONT TARRIT Catherine, demeurant 51 rue d à AIX EN PROVENCE (13100)
(et autres demandeurs en tant que de besoin)

SIGNIFIE A

Société AXA FRANCE ASSURANCE
313 Terrasse de l'Arche
92000 NANTERRE

Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.

J'ai rencontré :

Madame BONSANG Karen

Hôtesse

qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté.

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

La copie du présent acte comporte 12 feuilles.

Visa du commissaire de Justice des mentions relatives à la signification

GUILLEZ Valérie, Commissaire de Justice

